I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de León, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto para captación de aguas subterráneas en Sahelices del Payuelo, en el término municipal de Valdepolo (León), promovido por varios particulares. Expte.: IA 13/2026-EIAS/2026/LE/009.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

En este caso el proyecto está contemplado en el siguiente supuesto del Anexo II, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Grupo 3: Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales. a) perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y del subsuelo, en particular: perforaciones para abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto de ejecución de un sondeo para captación de aguas subterráneas en Sahelices del Payuelo, término municipal de Valdepolo (León)», promovido por varios particulares., que figura en el Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

León, 28 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Eduardo Diego Pinedo

ANEXO QUE SE CITA

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SAHELICES DEL PAYUELO, TERMINO MUNICIPAL DE VALDEPOLO (LEÓN)». PROMOVIDO POR VARIOS PARTICULARES. EXPTE.: IA 13/2026-EIAS/2026/LE/009.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

El proyecto que se pretende realizar está incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, modificada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular, el punto 3.° Perforaciones para el abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. EMPLAZAMIENTO											
N.º EXPEDIENTE	EIAS/2026/LE/009				PROMOTOR	Felicidad Merino Prieto, Noelia García Merino, Rita García Merino y Jorge García Merino.					
DOMICILIO SOCIAL	C/ Los Prados n.º 15.										
PROYECTO	Proyecto de sondeo en Sahelices del Payuelo, termino municipal de Valdepolo- León.										
POLÍGONO	602	PARCELA	5.112	REFERENCIA CATASTRAL	24183A602051120000FW						
COORDENADAS	X	312.715,18	Y	4.711.708,57	HUSO 30 ETRS89						
LOCALIDAD	Sahelices de Payuelo		TERMINO MUNICIPAL	Valdepolo	PROVINCIA	León					
TIPO DE SUELO	Rústico		PARAJE	Prado Fuente							
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO											
TIPO DE EXPLOTACIÓN	Sondeo subterráneo										
DIÁMETRO PERFORACIÓN	400 mm	PROFUNDIDAD	80 m								
SUPERFICIE TOTAL (ha)	0,0827	SUPERFICIE EXPLOTACIÓN (ha)	0,0827								
VOLUMEN TOTAL ANUAL	268,73 m^3	CAUDAL MÁXIMO	0,204 l/seg	CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE	0, 03 l/seg						

Descripción
Sondeo para riego de frutales, a 80 m de profundidad máxima, 200 mm de diámetro, realizado mediante rotación con circulación inversa. Se procederá a la extracción de muestras cada metro, si los resultados son satisfactorios, se procederá a la perforación de sondeo con un diámetro de 400 mm. Dentro de él se instalará una tubería de acero al carbono de DN 150 ensamblada mediante soldadura, para alojamiento de la bomba. La tubería cuenta con un diámetro exterior de 168,3 mm y un espesor de pared de 9,15 mm. A lo largo de su superficie se han practicado pequeñas ranuras que permiten su permeabilidad, facilitan la recolección del agua subterránea que discurra hacia el interior. El relleno entre la perforación y el exterior de la tubería se realizará con empaque de grava silícia calibrada y rodada, de granulometría (3-5) mm. Cementación de los 5 primeros metros superiores del sondeo, con lechada de cemento para evitar captar aguas superficiales, que pudieran estar contaminadas. En este primer tramo sólo se emplearán tubos sin orificios y sin ranura alguna. Una vez finalizado el sondeo se procede al lavado y eliminación de partículas finas mediante pistoneo con la válvula de la perforación o mediante aire comprimido, para limpiar las paredes alrededor del filtro, hasta que la muestra contenga menos de 0,5 g/l. de partículas sólidas.
Objetivo
Sondeo para aguas de riego de frutales, mediante el empleo de rotación circular inversa.

1.3. CONSUMO DE RECURSOS
AGUA
El necesario para el cultivo árboles frutales.
ENERGÍA
El sistema de explotación propuesto no requiere consumo de energía eléctrica.

1.4. GESTION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES	
Aguas residuales	No procede
Aguas de proceso	No procede
Pluviales	No procede

1.5. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS	
Principales residuos	Mantenimiento de maquinaría
Gestión de residuos	Al gestor autorizado
Gestión de escombros	No se producen

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el documento ambiental de septiembre de 2025, se describen las alternativas, se realiza el inventario ambiental, la descripción y evaluación de efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y se establecen medidas protectoras y correctoras con el fin de prevenir, reducir y compensar los efectos sobre el medio ambiente de la ejecución del proyecto.

Se elabora un Programa de vigilancia ambiental, cuyo objetivo es realizar el seguimiento de los trabajos realizados durante la fase de construcción; determinar las afecciones reales y variaciones con respecto a lo valorado y vigilar el cumplimiento de las prescripciones de protección del medioambiente previstas en las medidas protectoras y correctoras.

El documento ambiental concluye que los impactos generados por la actuación que nos ocupa resultan compatibles con el medio ambiente, sin embargo, cabe resaltar que las aguas subterráneas se verán afectadas en la medida en que se pretende hacer la extracción de una masa de agua con recursos limitados. No obstante, este efecto es limitado, ya que el estado cuantitativo y químico es bueno, por ello el impacto es compatible.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento: con fecha de 14 de mayo de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas: de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuya estructura y contenido cumple con lo establecido en el artículo 45 de la citada ley, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, el 21 de mayo de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Diputación Provincial de León	
Subdelegación del Gobierno	X
Ayuntamiento de Valdepolo	X
Servicio Territorial de Sanidad de León	X
Junta Vecinal de Sahelices de Payuelo	
Ecologistas en Acción de León	
Sección de Protección Ciudadana	X

El 28 de mayo de 2026, Subdelegación del Gobierno informa que no es de su competencia.

Con fecha 1 de junio de 2026, se recibe informe de la Sección de Protección Ciudadana de León respecto a los riesgos/peligrosidad que pueden afectar al término municipal de Valdepolo, indicando que el riesgo de inundaciones es bajo; el riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo interfaz urbano-forestal es medio, para el riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas por carretera como ferrocarril no se ha delimitado, la actividad no se encuentra afectada por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Con fecha 5 de junio de 2026, se recibe informe favorable del Servicio Territorial de Sanidad de León condicionado a la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

Con fecha 12 de junio de 2026, se recibe informe favorable del Ayuntamiento de Valdepolo.

Con fecha 12 de agosto de 2026, se recibe informe de Confederación Hidrográfica del Duero en el que se informa que el sondeo proyectado no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía) y se señalan los aspectos relacionados con el medio hídrico que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor a la hora de ejecutar el proyecto, y que se incorporan al condicionado del informe de impacto ambiental resultante.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. Sondeo de 80 m de profundidad y diámetro de 400 mm para abastecer 827 m^2 de parcela rustica. Con grupo electrógeno de bombeo sumergible, para un caudal máximo instantáneo de 0,204 l/seg. El eje del sondeo será vertical en toda su profundidad y su anchura suficiente para que la tubería, perfectamente cilíndrica, se pueda colocar dentro de él. Cabe distinguir tres zonas en un sondeo de aguas: cámaras de bombeo, tramo de conducción y zona o zonas de admisión, formando el conjunto la columna técnica del pozo cuya explotación se pretende.

En la cámara de bombeo, la tolerancia en la desviación (medida siempre con relación a la vertical, pero no orientada) será muy limitada; en los tramos de conducción y zonas de admisión de aguas, viene únicamente la entubación y colocación de rejillas. Si no se consiguiera corregir la alineación o verticalidad defectuosas, el Director de la obra podrá negarse a efectuar la recepción del pozo.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene conocimiento de proyectos similares en la zona.

Utilización de recursos naturales. El principal recurso se limita una necesidad de caudal máximo instantáneo de 0,204 l/seg.

Generación de residuos. Durante la fase de obras se pueden generar residuos peligrosos procedentes del uso de maquinaria como aceites lubricantes e hidráulicos y combustibles. Durante la fase de funcionamiento el uso de fitosanitarios y fertilizantes químicos puede ir vinculado a la producción tanto de residuos no peligrosos como de peligrosos (envases de fitosanitarios, etc.).

Contaminación y otras perturbaciones. Las emisiones a la atmósfera son las producidas por la maquinaria necesaria para realizar la perforación. En cuanto al ruido, será el generado por la motobomba.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Según se recoge del informe presentado por protección civil, se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. Este tipo de actividades no supone un riesgo de accidentes graves y/o catastróficos relevantes, ni se considera que puedan tener incidencia sobre el cambio climático o riesgos para la salud humana con los conocimientos científicos actuales y siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Uso presente y aprobado del suelo. Se trata de la parcela 5112 rústica de uso agrario del polígono 602, de coordenadas X: 312.715, Y: 4.711.708 HUSO 30 ETRS89, en la localidad de Sahelices del Payuelo, T.M.: Valdepolo (León).

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la abundancia relativa, la disponibilidad y la calidad, la capacidad regenerativa de los recursos naturales en la zona y su subsuelo, atendiendo al tipo de actividad, es rápida y sencilla, pues una vez cese la actividad se procederá al desmantelamiento de las infraestructuras que conlleva la retirada de tuberías y demolición del depósito con la consiguiente retirada de residuos al CTR. Por ello presenta escasa sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. La zona del proyecto no presenta ninguna coincidencia con ningún espacio natural protegido, y en consecuencia tampoco con ninguna afección a figuras de protección o valor natural.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO:

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se trata de un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y el tiempo. De los informes recibidos se deduce que la capacidad de acogida del medio natural es alta para este tipo de proyectos.

Naturaleza del impacto. Se considera que las acciones del proyecto van a generar impactos admisibles. Se estima que los potenciales impactos sobre los distintos factores del medio físico serán de carácter compatible.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es baja. Por ello se considera compatible el proyecto mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayoría de los impactos serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene conocimiento de proyectos similares en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. En el documento ambiental presentado se recogen medidas correctoras con el fin de minimizar los efectos adversos causados por la explotación de aguas subterráneas y un programa de vigilancia ambiental.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas protectoras incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación, teniendo en cuenta que el sondeo se ubica en una parcela situada en el paraje Prado Fuente.

Por todo lo expuesto, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2026, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el Art. 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley,

INFORMA

Determinar que el «Proyecto de Captación de aguas subterráneas en Sahelices del Payuelo, T.M. de Valdepolo (León)» promovido por varios particulares, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio de otra normativa vigente que le sea de aplicación, u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Medidas protectoras:* Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en septiembre de 2025, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Consideraciones previas. Con carácter previo a la ejecución del proyecto deberá obtenerse la correspondiente autorización, concesión administrativa o modificación de las características de la concesión existente, según proceda para el aprovechamiento de aguas destinadas al uso solicitado, atendiendo a la normativa en vigor. Se recuerda que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

   Con al menos 10 días de antelación, se comunicará el inicio de las actuaciones proyectadas a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Valencia de Don Juan. Email: ocma.leon.leon@jcyl.es.

b) Instalaciones temporales de obra y acopios de materiales. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando cualquier afección al dominio público hidráulico.

   Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa sectorial de residuos. Estos

dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm. La ubicación de la balsa de lodos, que tendrá unas dimensiones adecuadas, se elegirá teniendo en cuenta que no exista riesgo de desbordamiento, atendiendo a las adversidades climáticas y otros aspectos que pudieran afectar a su efectividad. Se encontrará en todo momento convenientemente señalizada y protegida. Una vez finalizada la obra se retirarán los lodos, que serán adecuadamente gestionados por gestor autorizado, según lo establecido en la normativa sectorial de residuos y se procederá a la restauración ambiental de la zona a su condición anterior.

Una vez finalizada la obra se retirará cualquier residuo generado en la misma y se restaurarán los elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente durante la misma, quedando el terreno adyacente debidamente restaurado, devolviéndolo a sus condiciones iniciales.

c) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados durante la fase de construcción se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Los aceites usados y cualquier otro residuo peligroso deberán ser retirados por gestor autorizado.

En general, la producción, almacenamiento y gestión de los residuos será la adecuada para cada tipo, debiéndose cumplir en todo momento lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y resto de normativa de desarrollo.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades. Durante el desarrollo de los trabajos se adoptarán las medidas necesarias que impidan arrastres o voladuras y eviten cualquier posible afección indeseada a las aguas o al terreno.

En el caso de producirse accidentalmente vertidos de residuos peligrosos, se deberán llevar a cabo inmediatamente operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de suelos afectados. Se retirará la porción de suelo contaminado, si existiera, y se entregarán a un gestor autorizado según las características del depósito o vertido.

d) Protección atmosférica. Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias climatológicas lo aconsejen. La maquinaria y vehículos que se utilicen en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones.

e) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

f) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán estas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

g) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

h) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m. en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudirse a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 170 bis del RDPH, la construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos, para lo cual se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes recogidas en el anexo III parte A del RDPH.

Para la habilitación de los sondeos, en ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.

La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un acuífero semi-confinado o confinado debe penetrar 1 m por debajo del techo del acuífero.

El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa sectorial de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el Art. 188 bis del RDPH.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32 del Plan Hidrológico vigente, en particular:

- Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.
- Para los pozos o sondeos que se encuentren en situación de surgencia se deberán tomar las medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.
- Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

i) Vertidos. Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el Art. 100 del TRLA.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares, al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que, una vez consultado el mapa litoestratigráfico (ver figura 2), se comprueba que la parcela de actuación y el sondeo proyectado se sitúan sobre materiales detríticos del cuaternario de alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.

Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

j) Prevención de incendios. Durante la ejecución de las obras, se respetará la normativa sobre incendios forestales vigente en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

k) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y, en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero.

2. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

3. *Informes.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de este informe de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental y, para las instalaciones sometidas al régimen de autorización ambiental, se presentará juntamente con los informes que se determinen en las autorizaciones.

4. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

5. *Autorización del proyecto y publicidad.* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

6. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

7. *Vigencia del informe de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

8. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

León, 28 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: Eduardo Diego Pinedo

CV: BOCYL-D-19102026-202-30